

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 200/2531

นายพันธุ์ ฐปกันท์ฯ

โจทก์

นายพยนหรือพยนต์ พูลคล้ายวงศ์

จำเลย

นายสุนทร เข้มเงิน ทนายจำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 129)

คดีของศาลชั้นต้นหมายเลขแดงที่ 429/2527 นี้ ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษา
รวมกับคดีหมายเลขแดงที่ 428/2527 โดยเรียกจำเลยในคดีนี้ว่าจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ให้เพิกถอน น.ส.3 เลขที่ 91 ตำบลดอนก่า ยานอำเภอบึง
เมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เฉพาะในเส้นสีม่วง (ยกเว้นภายในเส้นสีน้ำตาล) ในแผนที่
พิพาทซึ่งออกทับที่ดินโฉนดเลขที่ 3169 ของโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ทนายจำเลยที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127, 126)

จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(คำนี้ ฤๅไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ